

เอกสารสรุปและแผนการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กรณีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

16 กรกฎาคม 2569



ไฟฟ้าคือสิทธิ ไม่ใช่เพียงสินค้า

ไฟฟ้าเป็นบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี รัฐมีหน้าที่จัดให้มีและกำกับดูแลให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมองประชาชนเป็นผู้ทรงสิทธิ (rights-holder) บนฐานธรรมาภิบาลพลังงานที่โปร่งใส และหลักความยุติธรรมทางพลังงาน (energy justice)

กรอบสิทธิมนุษยชน ๖ ประการ

- 1 สิทธิในมาตรฐานการดำรงชีพที่เพียงพอ
- 2 สิทธิในการมีส่วนร่วม
- 3 สิทธิเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 4 สิทธิได้รับการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
- 5 สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี
- 6 สิทธิเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๔ ด้าน:

แบ่งสรรต้นทุนเป็นธรรม • คุ้มครองกลุ่มเปราะบาง • กระจายอำนาจพลังงาน • โปร่งใส-มีส่วนร่วม



5 ด้านของความไม่เป็นธรรมทางพลังงาน



2.1

ภาระค่าไฟและความ
เหลื่อมล้ำ

ครัวเรือนรายได้น้อยแบกรับภาระค่าไฟสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ



2.2

ความไม่เป็นธรรมเชิง
โครงสร้าง

กำลังผลิตสำรองล้นเกิน ราคาก๊าซสองมาตรฐาน สัญญา PPA ระยะยาว



2.3

กลุ่มประชากรเปราะบาง

พื้นที่ห่างไกล ผู้เช่า ผู้ป่วยติดเตียง จ่ายแพงกว่าหรือเสี่ยงถูกตัดไฟ



2.4

การผูกขาดและรวมศูนย์
อำนาจ

ระบบผู้ซื้อรายเดียว ปิดกั้นบทบาท prosumer ของประชาชน



2.5

ข้อจำกัดข้อมูลและการมีส่วนร่วม

ต้นทุนค่าไฟและแผน PDP ไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้



ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและภาระค่าไฟ

59,122

ครัวเรือน ใน 731 หมู่บ้าน 48 จังหวัด ยังเข้าไม่ถึง
ไฟฟ้าจากระบบสายส่งหลักของรัฐ

7%

ของรายได้ คือภาระค่าไฟของครัวเรือนรายได้
น้อยที่สุด (เทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศ ~4%)

17 ล้านคน

มีภาระค่าไฟฟ้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

ประชาชนทุกระดับรายได้จัด “ค่าไฟฟ้า” เป็นค่าใช้จ่ายที่แพงเกินเหตุอันดับที่ 2 รองจากค่าอาหาร



ต้นทุนแฝงที่ถูกผลักเข้าสู่ค่าไฟฟ้า

กำลังผลิตสำรองล้นเกิน

อัตราสำรองสูงถึง 47% (มาตรฐานสากล 15%) ค่าความพร้อมจ่าย (AP) รวมกว่า 5.5 แสนล้านบาท ใน 17 ปี

ราคาก๊าซธรรมชาติสองมาตรฐาน

ปิโตรเคมีจ่าย ~182 บาท/ล้าน BTU ขณะภาคไฟฟ้าจ่าย Pool Gas ~275 บาท และ Spot LNG ถึง ~665 บาท

สัญญา PPA แบบ Take-or-Pay

รัฐจ่ายค่าความพร้อมจ่ายแม้ไม่เดินเครื่อง สัญญาส่วนใหญ่ยาวถึง 25 ปี ปิดกั้นพลังงานทางเลือกที่ถูกกว่า



อุปสรรคการเข้าถึงไฟฟ้าที่ไม่เท่าเทียม

1

พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ

จ่ายค่าไฟ 6–17 บาท/หน่วย ผ่านมิเตอร์ชั่วคราว/มิเตอร์รวม

2

ชุมชนเกาะ/ห่างไกล

จ่ายค่าไฟสูงถึง 20–25 บาท/หน่วย ผ่านมิเตอร์เติมเงิน

3

กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตอุทยาน

66,536 ครัวเรือน ในพื้นที่หวงห้าม ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

4

ผู้เช่า/หอพัก

ถูกเรียกเก็บค่าไฟเกินอัตราจริงต่อเนื่อง

5

ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ

เสี่ยงต่อชีวิตหากถูกตัดไฟฟ้าเมื่อค้างชำระ

6

มาตรการไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย

ใช้เกิน 1 หน่วย ถูกคิดค่าไฟเต็มจำนวนทั้งหมด

โครงสร้างที่ปิดกั้นบทบาทประชาชน



2.4 การผูกขาดและรวมศูนย์อำนาจ

- ระบบผู้ซื้อรายเดียว (enhanced-single buyer) ปิดกั้นบทบาท prosumer
- อัตราซื้อไฟคืนจากโซลาร์ (net billing) ~2.20 บาท/หน่วย ต่ำกว่าราคาขาย ~4.15–4.18 บาท
- ระบบสายส่งร่วม (TPA) ยังไม่บังคับใช้จริง ขาดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน
- ไม่อนุญาตซื้อขายไฟระหว่างกันหรือตั้งไมโครกริดชุมชน



2.5 ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล

- เข้าไม่ถึงข้อมูลค่า Ft ต้นทุนค่าไฟ สัญญา PPA ค่าความพร้อมจ่าย (AP) และสมมติฐานแผน PDP
- ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของต้นทุนไม่ได้
- การจัดทำแผน PDP ขาดการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย
- ความเห็นสาธารณะไม่ถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ



กรอบใหญ่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี



01

แบ่งสรรต้นทุนและผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม

โครงสร้างอัตราค่าไฟต้องสะท้อนต้นทุน
จริง ไม่ผลักภาระความเสี่ยงมาสู่
ประชาชน

ระยะกลาง



02

คุ้มครองกลุ่มเปราะบางและจัด
ความยากจนทางพลังงาน

การช่วยเหลือค่าไฟต้องมุ่งเป้า (targeted)
และจัดอุปสรรคเชิงกฎหมาย

ระยะสั้น-กลาง



03

กระจายอำนาจในระบบพลังงาน
และการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

ปรับจากระบบผู้ซื้อขายเดี่ยวสู่ระบบที่
ประชาชนเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้
(prosumer)

ระยะยาว



04

เพิ่มความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
ที่มีความหมาย และความ
รับผิดชอบ

เปิดเผยข้อมูลต้นทุนและสัญญา PPA
พร้อมกลไกตรวจสอบถ่วงดุล

ระยะกลาง



4.1

การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เป็นธรรม

affordability — มาตรการด้านราคาที่ประชาชนจ่ายไหว



ทบทวนแผนพลังงานของประเทศให้ยืดหยุ่น



ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและ Smart Grid



ปฏิรูปโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้า



ทบทวนกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า



ส่งเสริมระบบไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นและแข่งขันได้

ทบทวนแผนพลังงานของประเทศไทยให้ยืดหยุ่น



แนวทางการดำเนินการ

- คำนึงถึงแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป
- ติดตามพัฒนาการด้านเทคโนโลยีพลังงานอย่างต่อเนื่อง
- ประเมินผลกระทบของแผนพลังงานต่อภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ: สทพ., กกพ., กฟผ.

กรอบเวลา: ระยะสั้น

ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid)



แนวทางการดำเนินการ

- ให้การไฟฟ้าทั้ง 3 ฝ่าย (กฟผ. กฟน. กฟภ.) เร่งพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะและระบบกักเก็บพลังงาน
- รองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเข้าสู่ระบบ
- ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี
- จัดมาตรการจูงใจทางการเงินให้ภาคประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบ: สनพ., กกพ., กฟผ., กฟน., กฟภ.

กรอบเวลา: ระยะกลาง

ปฏิรูปโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าให้โปร่งใสและเป็นธรรม



แนวทางการดำเนินการ

- ปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- กำหนดเพดานรับภาระต้นทุนกำลังผลิตสำรองล้นเกิน
- เปิดเผยสูตรคำนวณค่า Ft ต่อสาธารณะ
- เปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อย่างโปร่งใส

หน่วยงานรับผิดชอบ: กกพ., สनพ., กฟผ., กฟน., กฟภ.

กรอบเวลา: ระยะกลาง

ทบทวนกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน



แนวทางการดำเนินการ

- ปรับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
- สร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากับการลงทุนของภาคเอกชน
- ปรับสมดุลการกระจายความเสี่ยงระหว่างรัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ: กกพ., กฟผ.

กรอบเวลา: ระยะยาว

ส่งเสริมระบบไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น โปร่งใส และแข่งขันได้มากขึ้น



แนวทางการดำเนินการ

- เร่งบังคับใช้ระบบเปิดใช้สายส่งร่วม (TPA) พร้อมประกาศอัตราค่าบริการที่ชัดเจน
- ปรับปรุงกฎหมายรองรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน (P2P)
- เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดทำแผน PDP และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

หน่วยงานรับผิดชอบ: สनพ., กกพ.

กรอบเวลา: ระยะกลาง



4.2

การคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง

เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและได้รับบริการของรัฐที่มีคุณภาพ



ขยายการเข้าถึงไฟฟ้าพื้นที่ห่างไกล/เกาะ



ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ



ฐานข้อมูลกลางกลุ่มเปราะบางการแพทย์



คุ้มครองจากการถูกตัดไฟ



ปรับระบบอุดหนุนแบบมุ่งเป้า

ขยายการเข้าถึงไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลและเกาะ



แนวทางการดำเนินการ

- จัดทำแผนขยายไฟฟ้าในพื้นที่นอกโครงข่ายสายส่งหลัก
- พัฒนาระบบไฟฟ้ากระจายศูนย์ (decentralized) และไมโครกริด (microgrid)
- ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชนในพื้นที่ที่เชื่อมสายส่งไม่คุ้มค่า

หน่วยงานรับผิดชอบ: พน., กฟผ., กฟภ., อปท.

กรอบเวลา: ระยะกลาง

ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีข้อจำกัดด้านเอกสารสิทธิ



แนวทางการดำเนินการ

- ให้เข้าถึงไฟฟ้าในอัตราใกล้เคียงกับผู้ใช้ไฟฟ้าครัวเรือนทั่วไป
- ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
- ไม่เลือกปฏิบัติจากสถานะทางเศรษฐกิจหรือข้อจำกัดด้านกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

หน่วยงานรับผิดชอบ: พน., กกพ., กฟภ., กฟน., มท.

กรอบเวลา: ระยะกลาง

พัฒนาฐานข้อมูลกลางกลุ่มเปราะบางทางการแพทย์



แนวทางการดำเนินการ

- เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พึ่งพาอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า
- นำไปออกแบบมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานที่ตรงเป้าหมาย
- ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง

หน่วยงานรับผิดชอบ: พน., มท., สธ., พม., กฟภ., กฟน.

กรอบเวลา: ระยะสั้น

คุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางจากการถูกตัดไฟ



แนวทางการดำเนินการ

- หลีกเลี่ยงการงดจ่ายไฟแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ หรือผู้สูงอายุเสี่ยงสูง
- พัฒนากลไกผ่อนผันการชำระค่าไฟฟ้า
- จัดทำมาตรการปรับโครงสร้างหนี้หรือช่วยเหลือเฉพาะกรณี

หน่วยงานรับผิดชอบ: กกพ., กฟผ., กฟน.

กรอบเวลา: ระยะสั้น

ปรับระบบอุดหนุนค่าไฟสู่การช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า (Targeted Support)



แนวทางการดำเนินการ

- พิจารณารายได้ จำนวนสมาชิก ภาวะสุขภาพ และอายุของครัวเรือน
- กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในช่วงอากาศร้อนรุนแรงสำหรับกลุ่มเปราะบาง
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภาครัฐให้ตรงกลุ่มเป้าหมายจริง

หน่วยงานรับผิดชอบ: สनพ., กกพ., กค., พม., มท., กฟน., กฟภ.

กรอบเวลา: ระยะสั้น

4.3



การมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจพลังงาน

energy democracy — เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเป็นผู้ร่วมผลิต



ส่งเสริมพลังงานกระจายศูนย์



ทบทวนอัตรา Net Billing



สนับสนุนแหล่งเงินทุนพลังงานสะอาด



ส่งเสริม Just Transition

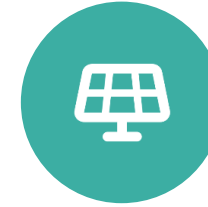


ส่งเสริมระบบพลังงานกระจายศูนย์ (Decentralized Energy)

- เปิดโอกาสให้เกิดผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหม่และผู้ผลิตไฟฟ้าชุมชน
- สนับสนุนระบบพลังงานระดับท้องถิ่นให้มากขึ้น

หน่วยงาน: พน., กกพ., สनพ.

กรอบเวลา: ระยะยาว



ทบทวนอัตราซื้อไฟคืนจากโซลาร์ภาคประชาชน (Net Billing)

- ปรับอัตราให้เหมาะสมและเป็นธรรมมากขึ้น
- สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนลงทุนติดตั้งโซลาร์เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน: กกพ.

กรอบเวลา: ระยะกลาง



สนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

- ให้ครัวเรือนรายได้น้อย ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงได้มากขึ้น
- พิจารณารูปแบบทางการเงินใหม่ที่จะช่วยลดภาระต้นทุนเริ่มต้นในการลงทุน

หน่วยงาน: พน., กกพ., กค.

กรอบเวลา: ระยะกลาง



ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (Just Transition)

- ให้ พน. และ ทส. ร่วมกันจัดตั้งกลไกพัฒนาทักษะรองรับแรงงานยุคเปลี่ยนผ่าน
- ผ่อนปรนกฎระเบียบการเข้าถึงพลังงานสะอาดในพื้นที่ทับซ้อน/ห่างไกล
- ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและสังคมในทุกโครงการพลังงาน

หน่วยงาน: พน., ทส.

กรอบเวลา: ระยะยาว



4.4

ธรรมาภิบาลพลังงาน

meaningful participation — โปร่งใส ตรวจสอบได้ รับฟังอย่างแท้จริง



ยกระดับความโปร่งใสด้านข้อมูล



พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็น



กลไกคุ้มครองและรับเรื่องราวร้องเรียน

ยกระดับความโปร่งใสด้านข้อมูลพลังงาน



แนวทางการดำเนินการ

- เปิดเผยข้อมูลอัตราค่าไฟฟ้า ต้นทุนพลังงาน แผน PDP และสัญญา PPA
- พัฒนาระบบข้อมูลเปิด (Open Data) ที่ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบได้ง่าย
- จัดกลไกสื่อสารสาธารณะอธิบายโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าอย่างโปร่งใส

หน่วยงานรับผิดชอบ: พน., กกพ., สนพ., กฟผ.

กรอบเวลา: ระยะสั้น

พัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่มีความหมาย



แนวทางการดำเนินการ

- เปิดเผยข้อมูลและสมมติฐานของแผน PDP ล่วงหน้า
- ขยายเวลารับฟังความคิดเห็นอย่างเพียงพอในทุกภูมิภาค
- จัดทำรายงานชี้แจงต่อสาธารณะว่านำความเห็นของประชาชนไปใช้อย่างไร

หน่วยงานรับผิดชอบ: พน., สनพ., กกพ.

กรอบเวลา: ระยะสั้น

พัฒนากลไกคุ้มครองและรับเรื่องร้องเรียน



แนวทางการดำเนินการ

- รongรับผลกระทบจากนโยบายพลังงานหรือภาระค่าไฟฟ้าที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน
- เปิดช่องทางตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระบวนการเยียวยาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ: พน., สनพ., กกพ.

กรอบเวลา: ระยะกลาง



จากผู้แบกรับความเสี่ยง สู่ผู้มีส่วนร่วม

ธรรมาภิบาลพลังงาน • ความยุติธรรมทางพลังงาน • การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs 1, 7, 10, 13, 16)